މޢމ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 36 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/08 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

(Name redacted) v. Prosecutor General's Office

ޢުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، (17 ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާތިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

2012 ފެބުރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ދަންވަރު 01:50 ހާއިރުކަންހާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި އިތުރު ބައެއްކާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ކައިރީގައި ދިމާވެފައިވާ ގާޑިޔާއެއްގެ ހިޔާގައި ހުރި ސައިކަލުގެ މަތީގައި އިން ގ. ވީނަ / ގަލޯ، އަސްތަރުފިޔާލުގެ ބޮޑުވަރު ގައިގެ އެތައް ހިސާބަކަށް ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ ބޭރުލިބި ޒަޚަމްތައް ދީފައިވެއެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަސްތަރުފިޔާލުގެ ބޮޑުވަރު އަނިޔާތަކެއް ލިބިގެން ދިޔަ ގޮތުން ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދިޔައިރު، 2012 ފެބުރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:40 ހާއިރުކަންހާއިރު އަސްތަރުފިޔާލު މަރުވެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ފައިސަލާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުއުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ދަޢުވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި ކުށް ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަސްތަރުފިޔާލުގެ ވާރުތަވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ (26 ހައްބީސް) ވާރިސުންގެ ބަސް ހޯދުމަށް ފަހު ޤިޞާޞް ކުރުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާ މަރާލުމަށް 02 މޭ 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ފައިސަލާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާފައެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމް ތާއިދުކުރައްވާ، 29 ނޮވެމްބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި 19 ފެބްރުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. ކުއްޖާގެ ވަކީލު އަދި ބެލެނިވެރިޔާއާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް ކުއްޖާ ޑައިވަރޓް މައްސަލަ ބާޠިލުކުރަން އެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާތީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙުޤޫޤުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާގެ ބަދަލުގައި ޑައިވަރޝަނުގެ ޖިނާއީ އުޞޫލުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާފައި، އެ ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފު ފޯމު 11 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ބާޠިލުކުރިއެވެ.

އޭގެފަހުން، ކުޑަކުދިންގެ ޙުޤޫޤުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-82 ގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ މަތިން، މި ކުއްޖާ (4 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 08 މާރިޗު 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އަދި އިތުރު (2 ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގައި، 13 އޮގަސްޓް 2026 ދުވަހު އެ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

26 ޖަނަވަރީ 2026 ވަނަ ދުވަހު، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، ދުވަސް ފަހަނަޅާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، އޭގެ ޚުލާޞާއި، އެ ނުކުތާތަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލު ޤާނޫނުން ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައި، ކަނޑައަޅާފައިވާ އެ ކަނޑާ ކަށި މިޔާދަށް ޙުކުމްކުރުމާ ދެމެދު، އެކަން ކަނޑައެޅޭ އަދަބަކަށް ޤާނޫނުން ގެނެސް ބަދަލުކުރުން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާކަމަށް، އެ މިހާރު ދެބަސްވާ ފަރާތުން އަދަބު ލުއިކުރުމަށް ދެކޮޅު ޖަލުކުރުމާއި އަދަބު ކަނޑައަޅާ ޖަލު ކޮށްފައިވާ އަދަބު ކަނޑައަޅާ ކުރިން ޤާނޫނުގެ 59 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެވެ.
2. އެ ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ބުނުމަން ހައިކޯޓުން ތާއީދުކުރައްވާ ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ޙުޤޫޤުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ސަބަބުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ މިހާރު ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ އަދަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަމުރުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ، އެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުޙަލާއެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޖަރީމާ ހިނގައިދިޔަ އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރުކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙުޤޫޤުގެ ދެ ޤާނޫނު ތަޢާރުފުވުމުން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންނާއި މެދު އަދަބު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް މެދު އަދަބު ދިނުމަކީ ނިންމާލުމަކަށް ގެނެވޭ ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމާއި، އެ ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ އެބައި ބާތިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް އަނބުރާ ފޮނުއްވައި، އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންވާނީ މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އަންނަގޮތަށް، ޤާނޫނީ ގޮތުން މަރަން މަރުހިފުމުގެ ބަދަލުގައި ޤާނޫނީ އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނީ ބާރުލިބިގެން ހުރި އެއްވެސް އަދަބެއް، ޤާނޫނީ ހާލަތު ބެލުމަށް ފަހު ޖެހޭގޮތް ކޯޓުން ނިންމުމަށް އެރުވުމެވެ. މިހުކުމަކީ އިތުބާރުލެވޭ ޤާނޫނީ ޙުކުމެއް ކަމުގައި، 11 އޭޕްރީލް 2026 ގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން އިޢުލާނުކޮށް ހުކުމް ނިންމެވީއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ހުކުމަށް ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤަސްދުގައި މީހުން މެރުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފާފައެކެވެ. ހައްޤުތަކާއި ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރައިފިނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޭގެ އަދަބަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ. މަރަށް މަރު ހިފުމެވެ. އެކަން (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) (البقرة: ١٧٨) މި ވަހީ ބަސްފުޅުން އެނގެއެވެ.
2. ޤުރުއާނުގައި ހައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަސްލުތަކާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެމަތިން، ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބު އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މަރަން މަރު ހިފުމުގެ އުޤޫބާތަކީ ޙައްދެއްގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެކެވެ.
3. ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރުން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލައި މަރަން މަރުހިފުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޤަސްދުމަރުގެ ސާބިތުކުރުމާ ހާލަތުގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ޝަރުޠުތައް ހިމެނުން މިންވަރާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތައް އޮތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.
4. ކުށުގެ އަމަލު ހިނގި މީހާގެ ޢުމުރުގައި ހުރި ސިފައެއްގެ ސަބަބުން މަރަން މަރުހިފުން މަނާކުރުމާއި، އަސްލުގައި ޤިޞާޞް ހިފުން ހާލަތްތަކުގައި، ދީން ތަޢުލީމާ ހާލަތުގައި އުމުރު މުސްތަޙިއްޤުވާ ބަދަލުގައި މުސްތަޙިއްޤުވުމުގެ މަރު ނުހިފުމާއި، މަރުވި މީހާގެ ވާރިސުން ދިޔަތަށް މައާފު ދިނުމާއި، އަދި ކުށުގެ އަމަލު ހިނގި ވަގުތު ކުށްވެރިޔާ ކުޑަކުއްޖެއްކަމުގައި ވުމީ މަރަން މަރުހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކެވެ.
5. މީލާދީ ގޮތުން (18 އަހަރު) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޤާނޫނުގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ބައެއްކަން، ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.
6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ގަރުބަވީއްސުރެ ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ދުވަހާ ދެމެދުގައިވާ ހާލަތުގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށްފަހު، މީލާދީގޮތުން (18 އަހަރު) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނަށެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އުވަނީ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) ގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި އަދި (ސ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނެއް ނުވާނެއެވެ.

9. އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ދީން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ 3/4 (ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ހާދިސާ ހިނގައިދިޔު ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތުގެ އުމުރަކީ (18 އަށާރަ) އަހަރަށްވުރެ ދަށް އުމުރެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް ބަލައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުއްޖަކު ދުރުމަން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

11. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ތަބާވުމަށް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 34 SC [2024] (އއއ ވ. ފްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޙުވީލު ކުރެވޭނެއެވެ.

12. އަދަބުގެ ބައި ބާޠިލުކުރުމުން ކުޑަކުއްޖާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމާ ހަމައަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކާ މަރުކަޒެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (އއއ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލަ

2022/SC-A/86، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ޙަވާލާ ނަންބަރު 9 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އއއ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ތަޙްލީލު ކުރުމަށް، މި މައްސަލައިގައި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި [2026] SC 36 ގެ މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޠްބީޤުކޮށްފައިވެއެވެ. (އެ އުސޫލުގެ ތަފްސީލު [2026] SC 36 ގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)